

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 04/12/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TC-020558.989.24-0; TC-020776.989.24-6.

Representantes: GIESPP - Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e Privada LTDA; Wanderléia de Camargo Garcia.

Representada: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Responsável: Edinho Araújo – Prefeito.

Assunto: Representações em face do edital do Pregão Eletrônico nº 397/2024, Processo Administrativo nº 13.083/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a contratação de empresa para a implantação de projeto de modernização tecnológica da área de saúde voltada à telemedicina.

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21.

Valor Total Estimado: R\$ 1.146.000,00 (Um milhão, cento e quarenta e seis mil reais).

Procuradora de Contas: Élide Graziane Pinto.

Advogados: Jhonatan Barbosa de Oliveira (OAB/SP 457.191); Luis Roberto Thiesi (OAB/SP 146.796); Wanderléia de Camargo Garcia (OAB/SP 260.625).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA INFORMATIZADO. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. DECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA** e **WANDERLÉIA DE CAMARGO GARCIA**, contra edital do Pregão Eletrônico nº 397/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, objetivando a contratação de empresa para a

implantação de projeto de modernização tecnológica da área de saúde voltada à telemedicina.

1.2. A Representante **GIESPP**, em linha gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Aglutinação de serviços de licenciamento de software e infraestrutura de Data Center, sem permissão de subcontratação desse último;
- b)** Ausência de individualização dos preços dos serviços que integram o objeto, podendo causar prejuízos em caso de prorrogação do ajuste, pois contemplam serviços de implantação, treinamento e operação assistida, que serão novamente cobrados, já que condensados em um único pacote. Além disso prejudica a avaliação individualizada da qualidade e o respectivo pagamento do serviço;
- c)** Insuficiência de informações quanto ao treinamento a ser realizado, a exemplo da quantidade de usuários, prejudicando a correta elaboração de propostas;
- d)** Ausência de designação prévia da Comissão Técnica que avaliará o sistema;
- e)** Ausência de critérios para afastar propostas inexequíveis;
- f)** Ausência de previsão sobre a possibilidade de realização de visita técnica, necessária pela complexidade tecnológica do objeto;
- g)** Impossibilidade de apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, na comprovação da regularidade fiscal;

h) Omissões técnicas: o edital solicita em seus requisitos técnicos que as consultas realizadas por telemedicina sejam gravadas e armazenadas, mas não determina nenhum padrão mínimo de qualidade e controle desta guarda; o edital descreve a necessidade do sistema em relação a agendamento e atendimento de consultas por telemedicina e não cita nada em relação ao registro e encaminhamento destes atendimentos ao SUS.

1.2.1 A Representante **Wanderléia de Camargo Garcia**, por sua vez, reclama dos seguintes aspectos:

- a) Obrigação da Contratada de entrega do banco de dados em sua integralidade, ao final do contrato;
- b) Excessivas sanções pecuniárias por atraso e inexecução contratual;
- c) Carência de informações sobre a data e o método de julgamento das demonstrações do sistema ofertado, além da ausência de indicação dos responsável pela análise.

1.3. Nestes termos, requereram a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Conforme r. despacho publicado no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 04/10/2024, foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** para apresentação de cópia integral do edital, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, e justificativas.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 09/10/2024.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 39).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela da **procedência parcial** das insurgências (eventos 56 e 60).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 04/12/2024
TC-020558.989.24-0
TC-020776.989.24-6

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representações de **GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA** e **WANDERLÉIA DE CAMARGO GARCIA**, contra edital do Pregão Eletrônico nº 397/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, objetivando a contratação de empresa para a implantação de projeto de modernização tecnológica da área de saúde voltada à telemedicina.

2.2. A instrução unânime confirma os motivos que fundamentaram a paralisação do certame, relacionados a indícios preliminares de prejuízos à correta elaboração de propostas, diante da insuficiência de informações quanto ao treinamento a ser realizado, além da ausência de decomposição dos custos dos serviços que integram o objeto.

Como destacou a Assessoria Técnica, sobre o treinamento, o instrumento convocatório carece de informações adicionais, para maior clareza sobre sua execução, a exemplo da quantidade de servidores que participarão, estruturação, e forma de pagamento, esclarecendo “se esse serviço será incluído na fase de implantação, remunerado com a finalização dessa etapa, ou se será pago conforme a realização de cada treinamento”.

2.3. Com relação à decomposição dos custos dos serviços que integram o objeto, destacou o órgão técnico que o modelo de proposta

demanda aprimoramento, devendo individualizar todas as atividades a serem precificadas, especialmente porque o objeto contempla serviços de escopo (a exemplo da implantação total do sistema) e outros de caráter continuado (como a licença do sistema, suporte e manutenção), sendo certo que a individualização dos preços permitirá melhor gestão e controle dos pagamentos.

Oportunamente, também deverá ser aperfeiçoado o “cronograma de atividades”, vez que “não apresenta clareza suficiente sobre a forma de pagamento para cada atividade finalizada”.

Deste modo, são esses aspectos que demandam complementação e aprimoramento no edital, para o regular processamento do certame.

2.4. De outra sorte, aliado aos fundamentos consignados na instrução unânime dos autos, considero as demais insurgências improcedentes, liberando a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto para prosseguimento com as cláusulas questionadas nos termos consignados no edital, diante da insubsistência das respectivas críticas.

2.5. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, caso prossiga com o certame, retifique o edital de forma a: **a)** Complementar as informações relacionadas ao treinamento de usuários a fim de viabilizar o oferecimento de propostas; **b)** Indicar a decomposição dos custos dos serviços que integram o objeto.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora

proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro